“[Copper monoxide, CAS No. 1317-38-0] 협의체”
참조권 구매 신청서

“[Copper monoxide, CAS No. 1317-38-0] 협의체 규약당사자가 아닌 공동제출의무자(이하 “구매자”) **업체명(OO시 OO구 OOO로 OOO길)**”는 “화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률”(이하 “화평법”)에 따른 해당 화학물질의 등록을 위하여 “[Copper monoxide, CAS No. 1317-38-0] 협의체 규약당사자”의 참조권 부여 권한을 위임받은 “컨설팅업체(이하 “판매자”) **㈜티오이십일(서울특별시 서초구 서초대로 350, 2층)**”에게 참조권 구매를 신청하며 아래 약관에 동의합니다.

< 약 관 >

제1조 (목적)

본 참조권 구매 약관(이하 “본 약관”)은 “판매자”가 “구매자”에게 화평법에 따른 화학물질 등록을 할 수 있도록 공동제출 등록신청자료의 참조권 판매 관련 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조 (용어의 정의)

본 약관에서 사용하는 용어의 뜻은 다음의 각 항과 같다. 본 조에서 정의하지 않은 용어의 정의는 화평법 제2조에 따른다.

1. “물질”이란 화평법에 따른 등록하고자 하는 기존화학물질이다.
2. “규약당사자”란 화평법에 따른 물질 등록 신청자료를 공동으로 제출하기 위하여 “[Copper monoxide, CAS No. 1317-38-0] 협의체 운영규약”에 기명날인한 자를 말한다.
3. “규약당사자가 아닌 공동제출의무자”란 화평법에 따라 물질의 등록에 관한 자료를 공동으로 제출하여야 하는 자로서 규약당사자가 아닌 자를 말한다.
4. “대표자”란 화평법 제15조 제1항 본문의 ‘대표자’를 말한다.

5. “공동제출 등록신청자료”란 규약당사자들이 물질의 등록을 위하여 화평법 제15조 제1항에 따라 공동으로 화학물질안전원에 제출하여야 하는 자료로 [별지 1]의 Ⅰ. 공동제출 등록신청자료와 같다.
6. “참조권”이란 화평법 제15조 제1항 본문에 따른 등록신청자료 공동제출의 한정된 목적으로 물질 정보를 사용할 수 있는 권한을 말한다.
7. “소유권”이란 물질의 정보에 대한 권리를 적법하게 보유하고, 제3자에게 그 물질 정보에 대한 사용권 및/또는 참조권을 적법하게 판매할 수 있는 권한을 말한다.
8. “사용권”이란 화평법 제15조 제1항 본문에 따른 등록신청자료 공동제출은 물론 다른 목적을 위해 아무런 제한 없이 물질 정보를 사용할 수 있는 권 한을 말한다.
9. “승인처리”란 기후에너지환경부에서 화평법 제39조에 따라 구축 및 운영하는 화학물질정보처리시스템의 보고서작성제출 플랫폼으로 대표자가 등록유예기간 내 공동제출의무자를 선택적으로 공동제출 참여 승인 처리하는 기능을 말한다. (미승인 기업은 등록 절차를 진행할 수 있는 화면으로 이동할 수 없다).
10. “자료제공동의”란 기후에너지환경부에서 화평법 제39조에 따라 구축 및 운영하는 화학물질정보처리시스템의 보고서작성제출 플랫폼으로 대표자가 등록유예기간 이후 등록자에게 등록신청자료를 제공해 주는 기능을 말한다.

제3조 (참조권 구매의 범위)

1. 구매자가 본 약관에 따라 구매하는 참조권의 범위는 구매자가 본 약관에 따라 신청하는 등록 톤수구간에 해당하는 공동등록서류의 내용에 대한 부분으로 제한된다. 다만, 규약당사자 전부의 공동 소유가 아닌 일부 시험자료의 경우 구매자는 해당 자료의 소유자와 그 활용 범위에 대하여 별도의 합의를 할 수 있다.
2. 본 약관에 따라 구매하는 참조권은 해당 구매자만이 사용가능하며, 판매자의 사전 서면 동의 없이 본 약관에 따른 구매자의 지위, 권리(참조권), 의무를 제3자에게 양도하거나 이전할 수 없다.
3. 제2항에도 불구하고 구매자의 합병·분할·분할합병 등 관련 법령에 따라 구매자의 권리 및/또는 의무가 포괄적으로 승계되는 경우에는 판매자의 사전 서면 승인 없이 구매자의 본 약관에 따른 권리 및 의무가 포괄승계인에게 이전되나, 권리 및/또는

의무가 포괄적으로 승계될 경우, 승계되기 이전에 판매자에게 이를 서면으로 통보해야 한다.

4. 본 약관에 따라 구매하는 참조권은 구매자에게 제공되는 각종 자료의 사용권, 소유권 및/또는 기타 지식재산권을 부여하지 않는다.
5. 구매자는 본 약관에 날인하더라도 해당 물질의 협의체에 대한 규약당사자가 될 수 없다.
6. 화학물질안전원의 유해성심사 및 국립환경과학원의 위해성평가에 따른 추가자료 제출이 요구되는 경우 또는 시험계획서 상의 시험이행 등으로 인하여 추가 생산(구매)되는 자료에 대한 참조권은 본 약관에 따라 구매자가 구매하는 참조권의 범위에 포함되지 않으며, 추후 먼저 구매를 완료한 판매자에게 별도로 구매하여야 한다.

제4조 (참조권 구매자의 의무)

1. 구매자는 참조권 구매 신청서를 작성 및 날인함과 동시에 본 약관에 규정된 각종 의무를 부담하는 것에 동의한다.
2. 구매자는 본 약관에 동의하고 [별지 2]의 구매비용을 납부하여야 등록에 필요한 “등록신청자료(승인 처리 또는 자료제공동의)”를 판매자로부터 부여받을 수 있다.
3. 구매자는 본 약관에 따른 참조권 구매비용을 [별지 3]에 설명된 방식으로 판매자가 지정한 단체 또는 기관에 납부한다.
4. 구매자가 신청한 등록 톤수구간 범위를 상향 변경하여 참조권 재구매를 신청하는 경우 상향되는 등록 톤수구간에 해당하는 참조권 구매비용과 기존에 납부한 참조권 구매비용의 차액을 추가로 납부해야 한다.
5. 본 약관에 따른 참조권 구매(참조권 구매 신청서 작성/날인 및 구매 비용 납부) 이후에는 등록 톤수구간 하향 변경을 포함한 어떠한 경우에도 구매 비용은 환불 불가하다.
6. 구매자의 본 약관 작성 및 날인 또는 구매비용 납부를 지체하여 발생하는 구매자의 물질 등록지체 또는 등록실패에 대해서는 판매자는 어떠한 책임도 없으며 구매자는 판매자에게 손해배상을 청구할 수 없다.
7. 구매자는 본 약관에 따른 참조권 정보 및 자료 사용에 따른 모든 책임을 부담한다.

(신설)

8. 구매자는 기밀보호를 위해 아래 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

가. 구매자는 참조권 구매일로부터 15년동안 기밀을 유지해야 한다.

나. 본 약관에 따른 참조권 구매자는 제공받은 정보 및 자료를 본 약관의 목적 달성 외 다른 목적이나 용도로 사용할 수 없으며 기밀로 취급하고 관련 법령에 의하여 정보 공개가 요구되지 않는 한 제3자에게 어떤 정보도 공개하지 않는다. 구매자 또는 제3자에 의하여 정보가 유출된 사실을 발견하거나 법령, 기후에너지환경부 및 관련 정부기관의 명령 또는 법원의 판결에 의하여 정보 공개를 요구받은 경우, 구매자는 이를 즉시 물질 대표등록자와 참조권을 판매한 컨설팅사에게 알린다.

다. 단, 물질의 등록과 관련하여 구매자와 관련된 제3자에게 정보 및 자료를 제공할 경우, 구매자는 본 약관에 따라 허가된 범위 내에서만 필요한 정보를 제공하여야 한다. 구매자는 기밀보호를 위하여 구매자와 관련된 제3자와 기밀유지규약을 체결해야 하며, 기밀유지규약서에는 기밀의 정의, 범위, 보호 의무와 기밀유지 위반 시 책임 주체와 손해배상 방안을 명확히 제시하여 참조권 판매자와 직접적 관련이 없는 분쟁 사항을 최소화해야할 의무가 있다.

9. 구매자가 참조권 구매비용, 유해성심사 및 위해성평가에 따른 추가자료 구매비용을 지불하지 아니한 경우, 구매한 참조권으로 등록한 물질의 화평법 등록서류가 취하될 수 있다. 또한 납부를 지체하여 발생하는 손해배상 의무가 있다.

제5조 (참조권 판매자의 의무 및 면책)

1. 판매자는 구매자가 본 약관에 동의하고 해당 구매비용을 납부할 수 있도록 적절히 안내한다.
2. 구매자가 본 약관에 동의하고 해당 구매 비용을 납부하는 경우, 판매자는 납부 사실을 확인하여 구매자에게 등록신청자료(승인처리 또는 자료제공동의)의 참조권을 부여한다.
3. 판매자는 본 약관에 따른 참조권 판매를 통한 구매자의 화평법 등록을 보장하지 않는다.

제6조 (분쟁해결)

본 약관과 관련하여 분쟁이 발생할 경우 상호 협의에 의하여 해결하되, 협의가 이루어지지 아니하는 경우에는 서울중앙지방법원을 제1심의 전속적 관할법원으로 하여 해결한다.

2026년 00월 00일

< 구매 동의사항 >

구매항목		등록 톤수구간	구매동의
협의체 참조권	협의체 운영비용(필수)	-	O
	시험자료 참조권 (등록 톤수구간 선택 1)	1톤 이상-10톤 미만	
		10톤 이상-100톤 미만	
		100톤 이상-1,000톤 미만	
		1,000톤 이상	
	위해성에 관한 자료 - 유해성 파트(공통)	10톤 이상	
컨설팅 수수료	컨설팅 기관의 참조권 행정비용 (필수)	-	O
	개별등록서류 작성 대행(선택)	-	
	위해성에 관한 자료 - 노출시나리오 작성(선택)	10톤 이상	

규약당사자가 아닌 공동제출의무자 별지 1]

<참조권 구매자>

업체명 : O O O

선임번호(해당 시) :

주 소 : 서울시 OO구 OOO로 OOO길

대표이사: O O O (인)

등록신청자료 목록

Ⅰ. 공통제출 등록신청자료

1. 화평법 제14조 제1항 제4호에 따른 분류 및 표시

2. 화평법 제14조 제1항 제5호에 따른 화학물질의 물리적•화학적 특성

3. 화평법 제14조 제1항 제6호에 따른 화학물질의 유해성

Ⅱ. 개별제출 등록신청자료

4. 화평법 제14조 제1항 제7호에 따른 화학물질의 위해성에 관한 자료(선택)

5. 화평법 제14조 제1항 제8호에 따른 안전사용을 위한 지침 관련 자료(선택)

6. 화평법 제14조 제3항에 따른 시험계획서(해당하는 경우)

KCIA

[별지 2] 참조권 구매항목별 비용

(단위 : 원, 부가세 별도)

구매항목		등록 톤수구간	비용
협의체 참조권	협의체 운영비용(필수)	-	4,130,978
	시험자료 참조권 (등록 톤수구간 선택 1)	1톤 이상-10톤 미만	€ 3,650
		10톤 이상-100톤 미만	€ 4,250
		100톤 이상-1,000톤 미만	€ 10,850
		1,000톤 이상	€ 12,350
	위해성에 관한 자료 - 유해성 파트(공통)	10톤 이상	6,056,604
컨설팅 수수료	컨설팅 기관의 참조권 행정비용 (필수)	-	2,000,000
	개별등록서류 작성 대행(선택)	-	2,000,000
	위해성에 관한 자료 - 노출 시나리오 작성(선택)	10톤 이상	α

1. 본 참조권 신청서 내 항목별 비용은 1,000톤 이상 등록대상기존화학물질의 등록유예기간(2018년 6월 30일)의 종료와 함께 확정된 금액이다. 단, 협의체의 결정에 따라 최종비용은 변동될 수 있다.

2. 참조권 구매항목 중, '협의체 운영비용'과 '위해성에 관한 자료'는 규약당사자의 선도적인 공동등록 대응과 초기 투자비용 분담, 시간경과에 따른 이자를 반영하기 위해 규약당사자와 규약당사자가 아닌 공동제출의무자의 구매비용의 비율은 0.8:1로 정하여 계산되었다.

3. ‘위해성에 관한 자료’ 비용에는 기 작성된 위해성에 관한 자료를 참조하는 비용에 신규로 신청업체의 정보를 추가하기 위한 별도의 비용이 발생한다.

비발암물질인 경우, 등록하려는 용도 당(α) : 300만원 (부가세 별도) * 전문가/소비자 용도가 있는 경우, 용도 당(α) : 100만원 추가 (부가세 별도) * 제조는 등록하려는 용도로 간주하여 300만원 추가

4. 상기 참조권 판매비용에는 물가상승률*이 반영되어 있다.

* 한국은행에서 보도하는 해당연도 1월의 전년동월대비 생산자물가지수 상승률(%)

[별지 3] 참조권 구매비용 납부방법

1. 제4조 제3항에 따른 비용납부 방법 및 시기

① 구매자 참조권 신청서 작성 및 날인, 참조권 구매 홈페이지 가입/제출

② [별지2] 비용 청구 및 납부 (동의서 작성일로부터 15일 이내 납부)

③ 대표자에게 참조권 부여 권한을 위임받은 컨설팅업체가 납부 확인 후 7일 이내 구매자에게 승인 처리 또는 자료제공동의

④ 개별 등록서류 작성 대행(선택사항)

⑤ 화학물질정보처리시스템 컨설팅사 ID 승인 및 외부사용자 물질 배정 시 등록신청서 제출(선택사항)

2. 비용납부방법

[별지 2]에 따라 구매자가 지불해야 하는 모든 비용은 아래 계좌번호 또는 구매신청서 제출 후 발급되는 고유계좌번호로 납부한다.

① 참조권 구매 홈페이지 www.kpiakreach.com

② 예금주 : ㈜티오이십일

③ 은행명 : IBK기업은행

④ 계좌번호 : 209-058163-04-011

⑤ 참조권 신청완료 후 세금계산서 발급 등 거래내역 조회